

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น แม้จะไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองห้ามมิให้นำที่ดินใต้สายไฟฟ้าแรงสูงไปจำหน่ายหรือจัดทำสวนสาธารณะ แต่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การนำที่ดินบริเวณใต้แนวเขตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร และการนำที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเช่นกัน มาเป็นแปลงจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรดังกล่าว อีกทั้ง ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนด จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีดุลพินิจพิจารณาไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าวในการคุ้มครองผู้บริโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน ให้ได้รับความปลอดภัย มติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หากศาลวินิจฉัยว่า ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เพราะเมื่อสายไฟฟ้าผ่านที่ดินแปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะต้องเสียหายไปหมดทั้งแปลง ก็จะไม่มีการชดเชยหรือชดเชยไม่เต็มตามที่ดินของตน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจได้ นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในการใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีได้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ กฟผ. แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ เพียงแต่จำกัดการใช้ประโยชน์ในกิจการบางอย่างเท่านั้น จึงถือได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเป็นธรรมตามสมควรแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๑/๒๕๕๕)

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจะต้องมีมติโดยชัดแจ้ง เนื่องจากการกระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่จะได้ใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏมติที่ชัดแจ้งในเรื่องดังกล่าว จึงรับฟังไม่ได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้เคยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินโดยนำที่ดินแปลงที่เป็นสาธารณูปโภคดังกล่าวไปเป็นแปลงจำหน่าย ด้วยเหตุนี้ การที่ในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินโดยขอ นำที่ดินแปลงสาธารณูปโภคดังกล่าวไปจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย โดยกำหนดให้ที่ดินแปลงย่อยบางแปลงเป็นแปลงจำหน่าย แต่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มติของคณะกรรมการฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒๙๙ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา แบ่งขายที่ดินเป็นแปลงย่อย จำนวน ๑๗๗ แปลง นอกนั้นกันพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่น ๑ แห่ง เนื้อที่ ๘๒๓ ตารางวา สวนสาธารณะ ๘ แห่ง เนื้อที่ ๓,๖๖๔ ตารางวา บ่อบำบัดน้ำเสีย ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑,๐๙๓ ตารางวา สโมสรและทะเลสาบ เนื้อที่ ๑๖,๐๖๐ ตารางวา โดยไม่มีการแบ่งส่วนโครงการ ซึ่งในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย พ. เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน นำตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโอน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ โดยในระหว่างดำเนินโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้แก้ไขแผนผังโครงการ ๕ ครั้ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นขอแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๖ ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอ นำที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซึ่งเดิมมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๘๕^๕/_{๑๐} ตารางวา มาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อยจำนวน ๑๐ แปลง โดยกำหนดหมายเลขแปลงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขอแก้ไขครั้งที่ ๖ เนื่องจากที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ตกเป็นสาธารณูปโภคของโครงการตามมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕



จึงไม่สามารถนำมาแก้ไขเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายได้ ตามมาตรา ๔๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินครั้งที่ ๖ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินครั้งที่ ๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ตกเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ให้นาย พ. เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน นำตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโอน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการขอจัดสรรที่ดินโครงการพิพาท ดังนั้น ความผูกพันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. ในเรื่องที่ยื่นมอบอำนาจจึงมีฐานะเป็นตัวการกับตัวแทน การที่เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ นาย พ. ได้บันทึกว่า “ได้รับเรื่องแล้ว” ในเอกสารหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๖/๒๓๑๗๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อความระบุว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอได้มีหนังสือรับทราบมติและยืนยันว่า ที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรรจะให้เป็นสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ทราบเรื่องการยืนยันตามเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรรเป็นสาธารณูปโภคแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และเมื่อเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน จึงผูกพันตัวการตามมาตรา ๘๒๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นตัวการได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วเช่นกัน ซึ่งหากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง นาย พ. ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ฟ้องคดีเองก็น่าจะได้แย้งตั้งแต่แรก

^๓ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจ่ายยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ่ายยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๐ ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน



ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งหากเงื่อนไขนี้ยังไม่สำเร็จการอนุญาตก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องรับฟังว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตได้ยืนยันว่าที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรมะให้เป็นสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ อีกทั้ง สัญญาจะซื้อขายที่ดินในโครงการ เลขที่ A ๐๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ข้อ ๑๒ และเลขที่ D๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ ระบุว่า “ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการบริการชุมชน อันได้แก่ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และส่วนบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น สโมสร ฯลฯ” ซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดหน้าที่ของผู้จะซื้อ แต่ก็แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้จะขายที่จะให้สโมสรเป็นสาธารณูปโภค ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสโมสรและทะเลสาบโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการนี้มาโดยตลอด จึงเท่ากับเป็นการรับรองการดำเนินการของนาย พ. ผู้รับมอบอำนาจในการจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินแล้ว สำหรับกรณีที่ปรากฏว่า คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๑ โดยให้ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ เป็นแปลงขาย ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบในแผนผังแรก และรับฟังว่าเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรดังกล่าวนี้ เห็นว่า คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินไม่ได้มีมติในประเด็นเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นแปลงสาธารณูปโภคของที่ดินที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบแต่อย่างใด ซึ่งหากจะมีความเห็นเช่นนั้น จำเป็นต้องให้ปรากฏไว้มติอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากการกระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่จะได้ใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ดังนั้น ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบ จึงคงมีสถานะเป็นที่ดินแปลงสาธารณูปโภค และแม้ในเวลาต่อมา จะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ และบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แต่สโมสรและทะเลสาบในโครงการซึ่งเป็นสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ก็ยังคงเป็นสาธารณูปโภคต่อไปตามมาตรา ๖๙^๕ ประกอบมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

^๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้



เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๖ โดยขอแก้ไขที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ มาแบ่งเป็นแปลงย่อย ๑๐ แปลง ซึ่งในแปลงย่อย ๑๐ แปลงดังกล่าว กำหนดให้แปลงย่อยหมายเลข ๑๙๗-๒๐๒ เป็นที่ดินแปลงจำหน่าย อันมีผลให้ภายหลังการแก้ไข ที่ดินส่วนที่เป็นสโมสรรและทะเลสาบซึ่งเป็นสาธารณูปโภคและตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีพื้นที่ลดน้อยลงไปจากเดิม และเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก คำขอแก้ไขแผนผังและโครงการดังกล่าว จึงขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และไม่อาจกระทำได้ตามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่เห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแก้ไขครั้งที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๕)

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ภาระจำยอมในที่ดินจัดสรรเป็นภาระจำยอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดสรรที่ดินซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และห้ามกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เพื่อป้องกันมิให้ผู้จัดสรรที่ดินนำที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคไปหาประโยชน์ในภายหลัง อันเป็นการคุ้มครองบรรดาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ได้รับสิทธิในการใช้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นตลอดไป ดังนั้น การพิจารณาว่าภาระจำยอมจะหมดสิ้นไปหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมา ไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีของที่ดินจัดสรรได้

การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งให้ผู้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินทราบว่าจะจดทะเบียนจัดสรรที่ดินแปลงนี้เป็นสาธารณูปโภคภายในโครงการ ต้องตกเป็นภาระจำยอม

เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ลงในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงที่พึงได้ว่าตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรแปลงอื่นทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน ย่อมถือเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานะทางกฎหมายของที่ดินแปลงดังกล่าวและสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้ง ๑๐ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ปรากฏว่า ในระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการรังวัดรับรองแนวเขตที่ดิน นาง อ. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงข้างเคียงได้ลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน แต่คัดค้านการรังวัดรวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นทางสาธารณะที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของตนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วมีคำสั่งแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ผู้จัดสรรได้จัดทำให้เป็นสาธารณูปโภคประเภทถนนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงย่อยอื่น ๆ จึงตกเป็นภาระจำยอมตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๕๓/๒๕๓๗ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๑-๑๒๙๒/๒๕๓๘ และข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงไม่อาจดำเนินการรวมโฉนดที่ดินตามคำขอได้ และเพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน สะดวกในการตรวจสอบรวมทั้งเพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงสถานะของที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะดำเนินการจดทะเบียนขอความว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นสาธารณูปโภคภายในโครงการ ต้องตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการรังวัดเพื่อรวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็น ๑๙ แปลง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยแสดงออกโดยปริยายว่าได้จัดให้มีสาธารณูปโภค คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๔๐๙ เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อย แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินขออนุญาตจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามนิยามคำว่า “การจัดสรรที่ดิน” ในข้อ ๑^๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ แล้ว ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๔๐๙ ซึ่งถูกจัดเป็นสาธารณูปโภคประเภทถนนที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้น จึงเป็นที่ดินตามแผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่แบ่งแยกจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปมีหน้าที่บำรุงรักษาให้คงสภาพดังเช่นที่จัดทำไว้ต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามข้อ ๓๐^๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมได้แบ่งแยกที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ในภายหลัง แม้จะยังไม่มีมีการปรับปรุงให้มีสภาพเป็นทาง แต่ภาระจำยอมเดิมย่อมติดไปกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ด้วย และต่อมา แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แต่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้นำหลักการตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมาบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเป็นประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรต่อไป และผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อเมื่อได้มี

^{๖-๗} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อยมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้คำมั่น หรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไป ได้อุทิศทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือได้อนุญาตแก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่ดินจะจัดสรรอยู่ในเขต

การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้อำนวยการเขตวังทองหลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ไม่พบหลักฐานการอุทธรณ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แสดงว่าผู้จัดสรรที่ดินยังไม่พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาที่ดินพิพาทที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ จึงยังตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และโดยที่ภาระจำยอมในที่ดินพิพาทเป็นภาระจำยอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และห้ามกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เพื่อป้องกันมิให้ผู้จัดสรรที่ดินนำที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคไปหาประโยชน์ในภายหลัง อันเป็นการคุ้มครองบรรดาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ได้รับสิทธิในการใช้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นตลอดไป การพิจารณาว่าภาระจำยอมจะหมดสิ้นไปหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ฯ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมา โดยไม่อาจใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๓๙^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ แม้จะไม่มีหน้าที่บำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่อาจกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อ้างว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นทาง รวมทั้งไม่มีผู้ใดใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินมาประมาณ ๑๖ ปี ทำให้ภาระจำยอมหมดสิ้นไป จึงไม่สามารถรับฟังได้

^๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้วตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

(๒) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

(๓) ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

การดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ทั้งนี้ โดยต้องกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย

^๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙ ภาระจำยอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป



ส่วนข้อที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่มีการแบ่งแยกมีเวลาเกินกว่า ๓ ปี จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ นั้น เห็นว่า การแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ ออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แม้จะมีระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี นับแต่วันที่มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ จำนวน ๑๙ แปลง โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคตกอยู่ในภาระจำยอมตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ รวมอยู่ตั้งแต่ที่มีการแบ่งแยกในครั้งแรกแล้ว แม้จะมีการแบ่งแยกออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยมีระยะเวลาเกิน ๓ ปี ภาระจำยอมก็ยังมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออกไปตามมาตรา ๑๓๙^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ และข้อที่อุทธรณ์ว่า ที่ดินพิพาทเป็นประโยชน์เฉพาะแก่ที่ดิน จำนวน ๙ แปลง ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ จึงย่อมมีสิทธิใช้สอยที่ดินพิพาทดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๓๖^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นั้น เห็นว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบ่งกรรมสิทธิ์รวมมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดทำไว้เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อยอื่น ๆ เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ได้แบ่งที่ดินออกเป็น ๑๙ แปลง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลอื่นและแสดงออกโดยปริยายว่าได้จัดให้มีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อยอื่นที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นที่ดินตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินอันต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ทุกแปลง ตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ดังนั้น เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบ่งแยกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๘ ในภายหลัง ภาระจำยอมย่อมตกติดไปด้วย ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ จึงเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ทุกแปลง มิใช่เป็นประโยชน์เฉพาะแก่ที่ดิน จำนวน ๙ แปลง ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๗)

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๙๔ ถ้ามีการแบ่งแยกภารายทรัพย์สิน ท่านว่าภาระจำยอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออก แต่ในส่วนใดภาระจำยอมนั้นมิใช่และใช้ไม่ได้ตามรูปการ ท่านว่าเจ้าของส่วนนั้นจะเรียกให้พ้นจากภาระจำยอมก็ได้

สาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยรุกล้ำเข้ามาในถนนบนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร แม้การบุกรุกดังกล่าวจะเป็นการกระทำของบุคคลอื่น ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยส่วนที่ปลูกสร้างรุกล้ำนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินให้ทำการจัดสรรที่ดินบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๗๑๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๗๑๘ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม ๓ โฉนด รวมเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา แบ่งส่วนโครงการออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๙ ออกให้วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๙ และส่วนที่ ๒ ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๐๐/๒๕๓๑ ออกให้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรังวัดและแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย โดยมีที่ดินแปลงสาธารณูปโภค คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ เป็นสนามเด็กเล่น โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ เป็นโรงเรียนอนุบาล โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ เป็นที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เป็นถนนในโครงการจัดสรรที่ดิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ไปยังทายาทของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ได้โอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งปรากฏว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ได้นำที่ดินดังกล่าว และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วนซึ่งเป็นถนน ไปก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัย ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ตามแผนผังเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำไปก่อสร้างสะพานข้ามคลองหนองบอน จึงมีผู้ร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลการตรวจสอบพบว่า มีบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖



และรั้วล้อมรอบอาณาเขตตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ (สนามเด็กเล่น) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ (โรงเรียนอนุบาล) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ (บ่อน้ำบาดาล) โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ (ถนน) บางส่วน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดินจัดสรร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทำให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรลดไปหรือเสื่อมความสะดวก จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ ส่วนที่ปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ออกจากพื้นที่ถนนและบำรุงรักษาถนนให้คงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สาธารณูปโภคที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตยอมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ การที่ผู้ฟ้องคดีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคไปยังทายาทของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีขณะนั้น ผู้รับโอนโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมีหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้เช่นกัน การที่ผู้รับโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ได้นำที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาล และบ่อน้ำบาดาล ตามลำดับ พร้อมทั้งนำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ซึ่งเป็นถนน ไปก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ จึงเป็นการกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แล้ว เมื่อประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีผลใช้บังคับ ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ จึงถือเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ ตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว จึงต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การที่ผู้รับโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง ได้ปลูกสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยในที่ดินสาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง และในบางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ซึ่งเป็นถนนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้รับโอนที่ดินและผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น อีกทั้ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดว่า การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้นำมาตรา ๕๒^{๑๓} มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ด้วยโดยอนุโลม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๖๖ ส่วนที่ปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ออกจากพื้นที่ถนนและบำรุงรักษาถนนให้คงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง และมีคำสั่งตามหนังสือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ มท ๐๕๑๗.๒/๔๗๑๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการตามมติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และเป็นการกระทำโดยชอบ

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา ๗๐ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม



ด้วยกฎหมายแล้ว อนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้ก่อสร้างบ้านและรั้วบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่รื้อรั้วตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอจัดสรรที่ดินและได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เมื่อตามแผนผังการจัดสรรที่ดินกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เป็นสาธารณูปโภคประเภทถนน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป เมื่อมีการก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ รุกล้ำเข้ามาในถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดสรรที่ดินที่จะดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ ส่วนที่ปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ดังกล่าวนี้นี้ด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๑/๒๕๕๗)

๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเท่านั้น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดไม่รับคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยเหตุที่โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมิได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ธ. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เนื้อที่ ๑๓๗ ไร่ ๖๒ ตารางวา โดยบริษัทได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็นที่ดินแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตามโครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. และจัดให้มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการบริการสาธารณะตามใบโฆษณาเชิญชวนโครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. พร้อมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งว่า หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยื่นคำขออนุญาตตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่อมา ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นตัวแทนยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่รับคำขอจดทะเบียนฯ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวมิได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ แล้วแต่กรณี โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะต้องแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง สำหรับโครงการ พ. นั้น บริษัท ธ. ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยจำนวน ๑๐๘ แปลง เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และเนื่องจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว มิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น แม้โครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. จะดำเนินการแบ่งแยกและจัดจำหน่ายอันเข้าลักษณะจัดสรรที่ดิน แต่เมื่อไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้จัดตั้งนิติบุคคลก็ไม่สามารถจะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่รับจดทะเบียนฯ และให้มีการดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บริษัท ธ. แบ่งแยกที่ดินของตนออกเป็นแปลงย่อย ๑๐๘ แปลง เพื่อจำหน่าย โดยมีการให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภค มีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินที่ทำการจัดสรรดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) มิใช่โฉนดที่ดินอันเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ธ. จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่น



คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐^{๔๔} ประกอบกับข้อ ๑๑^{๔๕} แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่บริษัท ธ. ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน บริษัท ธ. จึงมิใช่ผู้จัดสรรที่ดินตามข้อ ๑ ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน เมื่อต่อมามีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และมีผลเป็นการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาตรา ๖๙^{๔๖} ได้บัญญัติรับรองสถานะของใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่ได้ให้ไว้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม และวรรคสาม บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาใช้บังคับในกรณีเกี่ยวกับการพ้นจากความเป็นสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และวรรคสี่ บัญญัติให้สิทธิผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านได้ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ

^{๔๔-๔๕} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ การขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๑๑ ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดงหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ถ้าผู้ขอมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดสรร ให้แสดงโฉนดที่ดินนั้น ถ้ายังไม่มีกรรมสิทธิ์ ให้แสดงหลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

(๒) แผนผังแสดงจำนวนแปลงย่อยที่ขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแต่ละแปลง

(๓) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงอื่น ๆ ตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จด้วย

(๔) วิธีการจำหน่ายที่ดินและการชำระค่าตอบแทน

(๕) การผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอ

(๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามความจำเป็น

ในกรณีที่ผู้ขอจัดสรรที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลด้วย

^{๔๖} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอาจยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖๖ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการ พ. และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๙/๒๕๕๖)

๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๗} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์ที่ให้นำหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมมาใช้แก้ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์เดียวกันได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์ส่วนบุคคลและเจ้าของร่วม จึงต้องจัดให้มีการจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อให้บุคคลทราบชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นทรัพย์ประเภทใดของอาคาร

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลตรงตามรายการที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และเห็นควรจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้ ดังนั้น การที่นายทะเบียนอาคารชุดรับจดทะเบียนอาคารดังกล่าวเป็นอาคารชุดจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดแล้ว

เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ ที่มีการก่อสร้างเป็นถนนเพื่อให้การจราจรแก่ที่ดินทุกแปลง และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ที่ก่อสร้างอาคารร้านค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นย่อมมีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนและภาระจำยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดรวมห้าโครงการ (แบบ อ.๑) เลขที่ ๑๑๓๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๒๐ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๔/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และใบอนุญาตเลขที่ ๒๘๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกับใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและจอดรถยนต์ และเมื่อ

ก่อสร้างเสร็จ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.๖) ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคารชุดนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดให้มีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๑๗ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการแบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่ก็ยังคงจัดให้มีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถอยู่ แต่โดยที่ปรากฏว่าในการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้าดังกล่าว หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด ได้มีการบันทึกรายละเอียดว่า แต่ละอาคารชุดมีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นถนนทางเข้าออก ที่จอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ ก่อสร้างเป็นถนนเพื่อให้ภาระจำยอมแก่ที่ดินทุกแปลง นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ก่อสร้างอาคารร้านค้า รวมทั้งนำโฉนดที่ดินที่ก่อสร้างกับถนนไปจดทะเบียนจำนองและจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับที่ดินข้างเคียง และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ทำการแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีหนังสือร้องขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว และขอให้มีคำสั่งให้แก้ไขนำทรัพย์สินส่วนกลางมาจดทะเบียนให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เร่งดำเนินการพิจารณาสั่งแก้ไขให้ทรัพย์สินส่วนกลางของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจดทะเบียนให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และเพิกถอนนิติกรรมจำนองและภาระจำยอมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ มีเจตนารมณ์ที่ให้นำหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมมาใช้แก้ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์เดียวกันได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคลและเจ้าของรวม จึงต้องจัดให้มีการจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อให้บุคคลทราบชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นทรัพย์สินประเภทใดของอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดรวมห้าโครงการ (แบบ อ.๑) เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและจอดรถยนต์ และเมื่อก่อสร้างเสร็จ



เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.๖) ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดให้มีที่จอดรถที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และแม้ต่อมาจะได้มีการแบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ยังจัดให้มีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถตามที่กฎหมายกำหนด การก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้าโดยมีหลักฐานและเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖^{๔๔} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทรัพย์สินกลางและทรัพย์สินบุคคลตรงตามรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว และเห็นควรจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นอาคารชุด จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ แล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า การรับผิดชอบอาคารชุด โดยนำโฉนดที่ดินมายื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดไม่ตรงกับโฉนดที่ดินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๖) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำโฉนดที่ดินตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบรับรองการก่อสร้างอาคารไปรวมกับโฉนดที่ดินแปลงอื่นและแบ่งแยกในนามเดิม ที่ดินตามโฉนดที่ดินที่นำมาขอจดทะเบียนอาคารชุดจึงเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบที่ดินที่นำมาขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุดฯ ว่า อาคารนั้น

^{๔๔} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้อ ๖ การไปตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ หรือจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรไปทำการแทนก็ได้ การตรวจสอบให้ตรวจสอบดังนี้

- (๑) อาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นคำขอยื่นมาหรือไม่
- (๒) ทรัพย์สินบุคคลและทรัพย์สินกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม่
- (๓) ห้องชุดมีความกว้าง ความยาว ความสูง เนื้อที่และเลขที่ถูกต้องกับหลักฐานที่ยื่นหรือไม่
- (๔) อาคารนั้นสามารถใช้เป็นอาคารชุดโดยแยกเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบุคคลและทรัพย์สินกลางได้

เมื่อได้ตรวจสอบที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว ให้ผู้ไปตรวจบันทึกผลการตรวจและความเห็นประกอบเรื่องไว้ด้วย หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีรายการใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอจัดการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร



ได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ผู้ยื่นขอมาหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ปลูกสร้างอาคารในโฉนดที่ดินตามที่ยื่นขอมา การจดทะเบียนอาคารชุดดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับจดทะเบียนอาคารชุดโดยไม่นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนน ทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม่ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุดฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดได้บันทึกที่รายละเอียดว่า แต่ละอาคารชุดมีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งตรงกับรายการทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนอาคารชุดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนน ทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ และสโมสร ไปจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างนั้น กรณีดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการซื้อขายห้องชุดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องไปดำเนินการใช้สิทธิในทางแพ่งต่อไป และเมื่อที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น จึงมีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดินไปจดจำนองและภาระจำยอมได้ ดังนั้น เมื่อการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้ารายการเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนนทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและดำเนินการเพิกถอนการจดจำนองและภาระจำยอมแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๔/๒๕๕๗)

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

